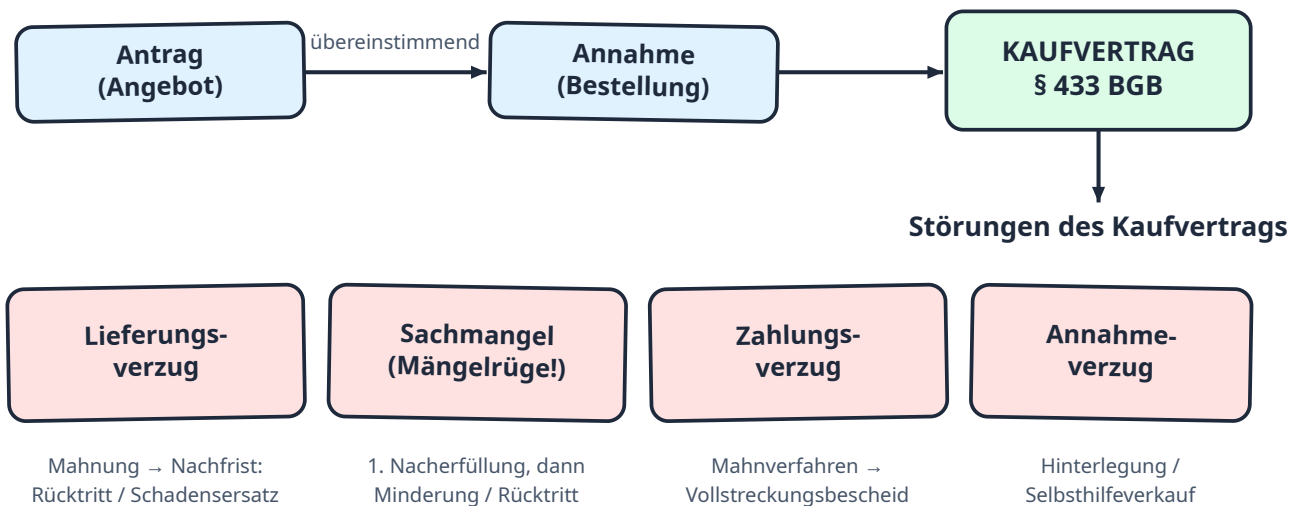


# Kaufvertrag & Kaufvertragsstörungen

Zustandekommen des Kaufvertrags, Handelsgeschäfte, Mängelrüge sowie Zahlungsverzug, Verjährung und Mahnverfahren.

 In 17 von 16 Aufgabensammlungen geprüft



**Merke: Kaufleute müssen Ware unverzüglich prüfen und rügen (§ 377 HGB)!**

So kommt ein Kaufvertrag zustande – und diese Störungen gibt es

## Zustandekommen des Kaufvertrags

Ein Kaufvertrag (§§ 433 ff. BGB) entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen: **Antrag (Angebot)** und **Annahme**. Die Anfrage ist rechtlich unverbindlich.

- **Angebot:** grundsätzlich bindend (§ 145 BGB) – der Antragende ist an seine Erklärung gebunden.
- **Freizeichnungsklauseln:** "freibleibend"/"ohne Gewähr" = kein verbindliches Angebot; "solange Vorrat reicht" = verbindlich, solange Ware da ist; "Preis freibleibend" = nur Preis unverbindlich.
- **Befristetes Angebot:** Vertrag kommt mit fristgerechter **Bestellung** (= Annahme) zustande; die spätere Auftragsbestätigung ist nur Bestätigung, kein neuer Antrag.

Beispiel: Angebot "freibleibend" über 20 Schreibtische; die Bestellung des Kunden ist dann rechtlich der **Antrag**, und erst die Auftragsbestätigung des Verkäufers ist die Annahme.

**Merke:** Anfrage = unverbindlich, Angebot = verbindlich (außer Freizeichnung), Bestellung = Annahme.

## Handelskauf und Rügepflicht (§ 377 HGB)

Ein **zweiseitiges Handelsgeschäft** liegt vor, wenn beide Vertragspartner Kaufleute sind – nur dann greift die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht.

| Mangelart                         | Rügefrist                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Offener Mangel (sofort erkennbar) | unverzüglich nach Erhalt            |
| Versteckter Mangel                | unverzüglich nach Entdeckung        |
| Arglistig verschwiegen            | keine Frist, Verkäufer haftet stets |

Beispiel: Die Möbelwerk KG (Kaufmann) erhält 50 Bürostühle. Bei der Wareneingangskontrolle fällt ein Kratzer auf (offener Mangel) – wird er nicht **unverzüglich** gerügt, gilt die Ware als genehmigt (§ 377 Abs. 2 HGB).

**Merke:** Kaufleute müssen Ware unverzüglich prüfen und Mängel unverzüglich rügen, sonst gilt sie als genehmigt.

## Rechte des Käufers bei Sachmangel

Bei mangelhafter Ware gilt eine feste Rangfolge (§ 437 BGB):

1. **Nacherfüllung** (Vorrang!) – nach Wahl des Käufers **Nachbesserung** (Reparatur) oder **Ersatzlieferung**.
2. **Rücktritt** vom Vertrag *oder* **Minderung** des Kaufpreises (erst nach erfolgloser Frist).
3. **Schadensersatz** statt/neben der Leistung.

Beispiel: Ein Kunde hat mangelhafte Schreibtische rechtzeitig gerügt. Er muss dem Verkäufer zunächst eine **Frist zur Nacherfüllung** setzen; erst wenn diese fruchtlos verstreicht, darf er zurücktreten oder mindern.

**Merke:** Nacherfüllung geht vor Rücktritt/Minderung – der Verkäufer bekommt eine "zweite Chance".

## Leistungsstörungen im Überblick

Neben dem Sachmangel gibt es weitere Störungen der Vertragserfüllung:

| Störung          | Bedeutung                                          |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Schlechtleistung | mangelhafte Ware (s. o.)                           |
| Lieferverzug     | Verkäufer liefert trotz Fälligkeit + Mahnung nicht |
| Annahmeverzug    | Käufer nimmt gelieferte Ware nicht ab              |
| Zahlungsverzug   | Käufer zahlt trotz Fälligkeit nicht                |

Beim **Lieferverzug** kann der Käufer nach Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und Verzugsschaden verlangen.

**Merke:** Nicht jede Störung ist ein Mangel – Verzug betrifft die *Zeit*, der Sachmangel die *Qualität*.

## Zahlungsverzug des Käufers (§ 286 BGB)

Der Schuldner kommt in **Verzug**, wenn er nach Fälligkeit trotz Mahnung nicht zahlt. Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn ein **kalendermäßiger Termin** vereinbart ist oder – bei einer

Entgeltforderung – **30 Tage nach Zugang der Rechnung** verstrichen sind (§ 286 Abs. 3 BGB).

**Verzugszinsen (§ 288 BGB):** bei Beteiligung eines Verbrauchers **5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz**, bei reinen Handelsgeschäften **9 Prozentpunkte über Basiszins** zzgl. **40 € Verzugspauschale**.

Beispiel: Offene B2B-Forderung 10.000 €, Basiszins 3,62 %, Verzug 30 Tage. Zinssatz = 9 + 3,62 = 12,62 %. Zinsen =  $10.000 \cdot \frac{12,62 \cdot 30}{100 \cdot 360} = 105,17 \text{ €} + 40 \text{ € Pauschale}$ .

**Merke:** 30 Tage nach Rechnung = Verzug auch ohne Mahnung; Verzugszins B2B = 9 %-Punkte über Basiszins.

## Verjährung

Die regelmäßige **Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre** (§ 195 BGB) und beginnt mit dem **Schluss des Jahres**, in dem der Anspruch entstanden ist. Mängelansprüche beim Kauf beweglicher Sachen verjähren regelmäßig in **2 Jahren** ab Ablieferung.

Eine **Abschlagszahlung oder ein Anerkenntnis** durch den Schuldner führt zum **Neubeginn** der Verjährung (§ 212 BGB) – sie läuft von vorn.

Beispiel: Rechnung vom 15.03.2026 → Verjährungsbeginn 31.12.2026, Verjährung mit Ablauf des 31.12.2029.

**Merke:** Regelverjährung 3 Jahre ab Jahresende; ein Anerkenntnis lässt die Frist neu beginnen.

## Gerichtliches Mahnverfahren

Bleibt die Zahlung endgültig aus, folgt das **gerichtliche Mahnverfahren**:

1. **Mahnbescheid** beantragen (Amtsgericht) → Zustellung an den Schuldner.
2. Kein Widerspruch → **Vollstreckungsbescheid**.
3. Kein Einspruch → **vollstreckbarer Titel** (30 Jahre gültig) → **Zwangsvollstreckung** (z. B. Pfändung, Gerichtsvollzieher).

**Welches Gericht? (Rechtsstand 2026)** Wird nach Widerspruch oder ohne Mahnverfahren geklagt, entscheidet der **Streitwert**: bis **10.000 €** das **Amtsgericht**, darüber das **Landgericht** (§ 23 GVG, seit 01.01.2026). Bis 31.12.2025 galten noch 5.000 €. Am Landgericht besteht **Anwaltszwang**. Örtlich zuständig ist ohne Vereinbarung das Gericht am Sitz des Schuldners.

**Merke:** Mahnbescheid → Vollstreckungsbescheid → Titel → Zwangsvollstreckung; Widerspruch/Einspruch stoppt den Automatismus.

## **Eselsbrücken**

- AABB: Anfrage – Angebot – Bestellung – Bestätigung ist die Reihenfolge der Auftragsanbahnung.
- "Freibleibend fliegt frei" – bei der Klausel 'freibleibend' ist der Anbieter NICHT gebunden.
- Verjährung: 3 Jahre, Start Silvester – die Uhr tickt erst ab dem 31.12. des Kaufjahres.
- Nacherfüllung zuerst: erst REParieren oder ERSetzen, dann erst mindern/zurücktreten.

## **Selbstcheck — kannst du das erklären?**

- ☐ Wann kommt ein Kaufvertrag rechtlich zustande?
- ☐ Was unterscheidet die Klausel 'freibleibend' von 'solange Vorrat reicht'?
- ☐ Welche zwei vorrangigen Rechte hat der Käufer bei einem Mangel?
- ☐ Wie lang ist die regelmäßige Verjährungsfrist und wann beginnt sie?
- ☐ Was bewirkt eine Abschlagszahlung für die Verjährung?

## **Meine Notizen**

---

---

---

---

---

---

---

 Video &  Podcast zum Thema: siehe App — Bereich Kundenbeziehungsprozesse → Unterricht